

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 764/2538

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี

โจทก์

นายเสรี นรเนตร

จำเลย

นายเสรี นรเนตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและเป็นข้อที่มีได้ว่กล่าวกันมาในศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ไม่รับฎีกาจำเลย จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องขอการลงโทษพร้อมบันทึกของผู้เสียหายในคดีนี้ว่าผู้เสียหายไม่ตั้งใจที่จะ ดำเนินคดีกับจำเลย พร้อมทั้งจำเลยได้แนบเอกสารดังที่จำเลยฎีกามาแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้ศาลอุทธรณ์มิได้หยิบยกวินิจฉัยไว้ และปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญาที่ศาลฎีกาจะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 75) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) วรรคแรกทีแก้ไขแล้วผู้เสียหายไม่ตั้งใจเอาความกับจำเลยต่อไปแล้ว จึงให้ลงโทษสถานเบา จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 6 เดือนขอหาอื่นให้ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 68) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 73)

คำสั่ง ฎีกาของจำเลยที่ได้เถียงว่าศาลอุทธรณ์ภาค 2 ใช้ดุลพินิจ ไม่ลงโทษ
จำเลยสถานเบาหรือรอการลงโทษจำคุกให้จำเลยทั้ง ๆ ที่ ผู้เสียหายไม่ใส่ใจเอาความ
จำเลยนั้นเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึง
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง ฎีกาของจำเลยที่ได้เถียงว่าศาลอุทธรณ์ภาค 2 ใช้ดุลพินิจ ไม่ลงโทษ
จำเลยสถานเบาหรือรอการลงโทษจำคุกให้จำเลยทั้ง ๆ ที่ ผู้เสียหายไม่ใส่ใจเอาความ
จำเลยนั้นเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึง
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระภูณ-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>